

Rechtsformen im Überblick

Rechtsform \ Merkmale	Gründung	Mindestkapital	Geschäftsführung	Haftung	Gewinn	Verlust
① Einzelunternehmung	allein durch Einzelunternehmer	kein Mindestkapital notwendig	Einzelunternehmer allein	allein und unbeschränkt mit Privat- und Betriebsvermögen	Einzelunternehmer erhält den Gewinn allein	Einzelunternehmer trägt den Verlust allein
② GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)	mindestens 2 Gesellschafter	kein Mindestkapital notwendig	alle Gesellschafter gemeinschaftlich oder nach Vertrag	unbeschränkt und gesamtschuldnerisch mit Privat- und Betriebsvermögen	Aufteilung nach Köpfen	Aufteilung nach Köpfen
③ OHG (offene Handelsgesellschaft)	mindestens 2 Gesellschafter	kein Mindestkapital notwendig	jeder Gesellschafter oder nach Vertrag	unbeschränkt und gesamtschuldnerisch mit Privat- und Betriebsvermögen	4 % vom Kapitalanteil, Rest nach Köpfen	Aufteilung nach Köpfen
④ KG (Kommanditgesellschaft)	mindestens 1 vollhaftender Komplementär und ein teilhaftender Kommanditist	kein Mindestkapital notwendig	nur die Komplementäre	Komplementäre unbeschränkt, Kommanditisten nach Höhe ihrer Kapitaleinlage	4 % vom Kapitalanteil, Rest nach Risikoanteilen	nach Vertrag/nach angemessenen Anteilen
⑤ GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) UG (Unternehmergesellschaft)	mindestens 1 Person	mindestens 25 000 Euro Stammkapital bei UG mindestens 1 Euro	Geschäftsführer, von Gesellschafterversammlung bestellt	beschränkt auf die Geschäftsanteile	Beteiligung nach Geschäftsanteilen	wird durch die Gewinne folgender Geschäftsjahre oder aus Rücklagen abgedeckt
⑥ AG (Aktiengesellschaft)	mindestens 1 Person	mindestens 50 000 Euro Grundkapital	Vorstand	beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen	Dividende an Aktionäre, Erhöhung der Rücklagen	wird aus Rücklagen abgedeckt